

1523092-93.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259764/2021 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 20424022 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2259764 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELI FRANCISCO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523092-93.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523092-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259764/2021 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 20424022 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2259764 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELI FRANCISCO DE MENDONÇA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ELI FRANCISCO DE MENDONÇA e CARLOS RAMOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c. o artigo 29 e artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 16h42, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 65.502, de 5 de fevereiro de 2021), na Rua da Cavalgada n. 75, Jardim Julieta, nesta cidade

e comarca da Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios, vendiam, guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 40 porções de maconha, com peso líquido total de 82,2g, 130 porções de cocaína, com peso líquido total de 22,1g, e 03 frascos contendo lança perfume (cloreto de metileno/diclorometano), com volume líquido de 18ml, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência de fls. 11/15; auto de exibição e apreensão de fls. 16/17; e laudo de constatação de fls. 19/22). Consta da denúncia que, segundo restou apurado, policiais civis em cumprimento da Ordem de Serviço n. 8221-5 se dirigiram ao local dos fatos para apurar notícia de que indivíduos conhecidos pelas alcunhas "Lek", "Batata", "Lip" e "Magrão" seriam os responsáveis pelo tráfico de drogas na região do Jardim Brasil e manteriam um ponto de venda na rua da Cavalgada.

É da inicial que, lá chegando, fizeram campana e observaram a ação dos denunciados, sendo que um era responsável pela administração do dinheiro, ao passo que o outro se encarregava da entrega da droga.

Narra a denúncia que os policiais, então, deliberaram pela abordagem e verificaram que cada um dos denunciados trazia consigo uma pochete, em cujo interior havia entorpecentes em ambas, num total de 130 porções de cocaína, 40 porções de maconha e 03 frascos contendo lança perfume, além da quantia de R\$101,70. Na ocasião, os denunciados informalmente admitiram que trabalhavam para um indivíduo de alcunha 'Lek'.

Extraí-se da exordial que os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde, interrogados, permaneceram em silêncio (fls. 08 e 09).

Segundo a acusação, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a apreensão de dinheiro em espécie e as demais circunstâncias da prisão, evidenciam que as drogas eram destinadas ao consumo de terceiros.

Por fim, extraí-se da inicial que os denunciados praticaram o crime se aproveitando da situação de estado de calamidade pública, decretada na esfera Estadual, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus.

Por decisão exarada aos 23 de setembro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 95/98).

Em decisão de 25 de outubro de 2021, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 09 de dezembro de 2021, às 14h (fls. 154/155).

A Defesa constituída do réu CARLOS apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia por inépcia e/ou absolvição sumária, além da revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (fls. 174/182). A procuração foi juntada (fl. 183).

A Defesa constituída do réu ELI ofereceu Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia por inépcia e/ou absolvição sumária, além da revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (fls. 184/192). A procuração foi juntada (fl. 193).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de novembro de 2021 (fl. 198). Os réus foram citados (fls. 226 e 228).

Por decisão exarada aos 25 de novembro de 2021 foi concedida liberdade provisória aos denunciados subordinada, porém, à fiel observância das seguintes medidas cautelares: a) comparecimento a todos os atos processuais, inclusive audiência designada para o dia 09 de dezembro de 2021, às 14:00 horas (fls. 154/155), e comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como eventual atualização de endereço; e b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo do lugar onde será encontrado (CPP, arts. 310 e 319), sob pena de revogação do benefício (fls. 229/231).

Os Alvarás de Soltura foram cumpridos (fls. 273/275 e 276/278).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida uma única testemunha policial civil, em audiência virtual, tendo o Ministério Público formulado requerimento na própria audiência para que o depoimento do policial civil Leandro fosse anulado, com o refazimento da prova, em audiência presencial, conforme manifestação a fl.

283.

Foi designada audiência presencial para oitiva dos dois policiais civis arrolados na denúncia, porém, nenhum deles compareceu presencialmente.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, pelo benefício da dúvida, com a absolvição dos Réus, por insuficiência de provas. Sustentou, em síntese, que Leandro prestou declarações relativamente longas, mas muito confusas. Não bastasse isso o policial chamado hoje pela segunda vez não compareceu.

A Defesa, por sua vez, reiterou o pedido de absolvição dos Réus.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada improcedente, devendo ser acolhidos os pedidos formulados pelo Ministério Público e pela Defesa de absolvição dos acusados.

Trata-se de acusação de prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Não há dúvidas quanto à materialidade. No entanto, durante a instrução sob o crivo do contraditório e ampla defesa não foi colhida prova segura que autorize a condenação dos acusados. Tanto que ambas as Partes, Ministério Público e Defesa pugnaram pela absolvição.

A somatória de todos os elementos de prova existentes não traz a certeza necessária à condenação por tráfico, delito de extrema gravidade e de consequências sociais e penais muito severas.

O único Policial Civil ouvido em juízo, segundo manifestação do Ministério Público a fl. 283, prestou depoimento com alusões desconexas.

Destarte, não se olvida a importância e credibilidade dos depoimentos dos policiais que merecem todo o respeito. Ocorre que, no presente feito, a prova oral colhida em juízo gera dúvidas que não são superadas pelos indícios de autoria que permitiram o processamento da acusação por tráfico.

Pelo que se vê não há fundamento seguro para a condenação, devendo ser acolhidas as alegações finais das Partes que sustentaram a tese de absolvição por falta de provas.

Ambos os acusados, à época com apenas 18 anos de idade, são primários.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do tráfico aos ora acusados.

As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando não confirmadas em juízo.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição dos réus. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

No mais, conforme preleciona Aury Lopes Jr "o Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e, sem o seu pleno exercício, não se abre a possibilidade de o Estado exercer o poder de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP mediante o exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo".

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, acolhendo a manifestação do ilustre Promotor de Justiça também como subsídio para decidir, JULGO

IMPROCEDENTE a denúncia, a fim de ABSOLVER os Réus CARLOS RAMOS DA SILVA e ELI FRANCISCO DE MENDONÇA, qualificados nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação que lhes fora feita de prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 c.c. o art. 29 e art. 61, II, "j", ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA